

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1032/2538

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม                | โจทก์ |
| โจทก์ร่วม                                    | โจทก์ |
| นายกำพล คลั่งแสง กับพวก                      | โจทก์ |
| นางสมปอง เรียงอิศราง กับพวก                  | จำเลย |
| นายพิกุล อนรรฆรัตน์ โดยนางเฉลา<br>อนรรฆรัตน์ |       |

ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้เข้าดำเนินคดีต่างผู้ตาย โจทก์ร่วมที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 126

ความว่า คดีนี้ โจทก์ร่วมที่ 4 กับจำเลยที่ 1 ตกลงกันได้แล้ว โจทก์ร่วมที่ 4 ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยที่ 1 อีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องทุกข์หรือขอถอนฟ้องไปรุดอนุญาต เหตุเหตุ โจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว จำเลยที่ 1 แถลงไม่คัดค้าน ส่วนโจทก์แถลงรับว่า นางเฉลาอนรรฆรัตน์ เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ร่วมที่ 4 และโจทก์ร่วมที่ 4 ถึงแก่ความตายไปแล้วจริง(อันดับ 340,359) ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341,83,91 จำเลยที่ 1 มีความผิดรวม 8 กรรม ให้ลงโทษจำคุกกรรมละ 1 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 8 ปี จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 จำคุกคนละ 1 ปี ข้อหาและคำขออนอกจากนี้ให้ยก ศาลอุทธรณ์ภาค 1

พิพากษายืน จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา(อันดับ 265)  
จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา(อันดับ 275) ศาลฎีกาทำคำสั่ง  
แล้ว และได้ส่งสำนวนไปศาลชั้นต้น(อันดับ 277) ก่อนวันฟังคำสั่ง โจทก์ร่วมที่ 4 ยื่น  
คำร้องนี้(อันดับ 338)

คำสั่ง คดีนี้ โจทก์ร่วมที่ 4 ขออนุญาตร้องทุกข์จำเลยที่ 1 ปรากฏว่า จำเลยที่ 1  
ได้กระทำความผิดต่อผู้เสียหายรายอื่น ๆ อีก 7 กระทั่ง กระทำผิดต่อโจทก์ร่วมที่ 4  
เพียงกระทงเดียว ดังนั้น เมื่อคดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวและคดี ยังไม่ถึงที่  
สุด สิทธินำคดีอาญามาฟ้องต่อจำเลยที่ 1 เฉพาะ ในส่วนที่กระทำต่อโจทก์ร่วมที่ 4  
ย่อมระงับไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่าย  
คดีจำเลยที่ 1 เฉพาะในส่วนที่กระทำต่อโจทก์ร่วมที่ 4

---

คำสั่ง คดีนี้ โจทก์ร่วมที่ 4 ขออนุญาตร้องทุกข์จำเลยที่ 1 ปรากฏว่า จำเลยที่ 1  
ได้กระทำความผิดต่อผู้เสียหายรายอื่น ๆ อีก 7 กระทั่ง กระทำผิดต่อโจทก์ร่วมที่ 4  
เพียงกระทงเดียว ดังนั้น เมื่อคดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวและคดี ยังไม่ถึงที่  
สุด สิทธินำคดีอาญามาฟ้องต่อจำเลยที่ 1 เฉพาะ ในส่วนที่กระทำต่อโจทก์ร่วมที่ 4  
ย่อมระงับไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่าย  
คดีจำเลยที่ 1 เฉพาะในส่วนที่กระทำต่อโจทก์ร่วมที่ 4

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ